لان فرضه لا يتغير بعد خروجه (وبعكسه) بأن اقتدى مقيم بمسافر (صح) الاقتداء (فيهما) أى فى الوقت وفيما بعد خروجه لانه صلى الله عليه وسلم صلى بأهل مكة وهو مسافر وقال أتموا صلاتكم فانا قوم سفر وقعوده فرض أقوى من الاول فى حق المقيم ويتم المقيمون منفردين بلا قراءة ولا سجود سهو ولا يصح الاقتداء بهم (وندب للامام) ٢٧٩ بعد التسليمتين فى الاصح وقيل بعد التسليمة الاولى (أن يقول أتموا صلاتكم فانى مسافر) كما رويناه وانما كان مندوبا لانه لم يتعين مصرفا لحال الامام بجواز السؤال قبل الصلاة أو بعد اتمامهم صلاتهم (وينبغى أن يقول) لهم الامام (ذلك قبل شروعه فى الصلاة) لدفع الاشتباه ابتداء (ولا يقرأ) المؤتم (المقيم فيما يتمه بعد فراغ امامه المسافر فى الاصح) لانه أدرك مع الامام أول صلاته وفرض القراءة قد تأدى بخلاف المسبوق (وفائتة السفر و) فائتة (الحضر تقضى ركعتين وأربعا) فيه لف ونشر مرتب لان القضاء يحسب الاداء بخلاف فائتة المريض والقوى فان المريض اذا برئ يقضى بالركوع والسجود واذا مرض يقضى بالايماء فائتة الصحة لسقوط الركوع والسجود بالعذر ولزومهما بالقدرة حال القضاء (والمعتبر فيه) أى لزوم الاربع بالحضر والركعتين بالسفر (آخر الوقت) فان كان فى آخره مسافرا صلى ركعتين وان كان مقيما صلى أربعا لانه المعتبر فى السببية عند عدم الاداء فيما قبله من الوقت فتلزمه الصلاة لو صار أهلا لها فى آخر الوقت ببلوغ واسلام وافاقة من جنون وانما وطهر من حيض نفاس وتسقط بفقد الاهلية فيه بجنون

والمأموم أما لو كانت فائتة فى حق الامام موداة فى حق المأموم كما اذا كان المأموم يرى قول الامام فى الظهر والامام يرى قولهما وقول الشافعى فانه يجوز دخوله معه فى الظهر بعد المثل قبل المثلين كما فى السراج (قوله لان فرضه لا يتغير بعد خروجه) فكان اقتداء المفترض بالمتنفل فى حق القعدة ان كان الاقتداء فى الشفع الاول أو فى حق القراءة ان كان الاقتداء فى الشفع الثانى هداية أو فى حق التحريمة كما فى السراج عن الحواشى لان تحريمة الامام اشتملت على فرض ونفل وتحريمة المقتدى اشتملت على الفرض فقط فكانت أقوى اه وفيه أن تحريمة المسافر مشتملة على نحو التسبيح والتكبير وان أراد من جهة القراءة فيرجع الى ما ذكره صاحب الهداية (قوله لانه صلى الله عليه وسلم الخ) ولان صلاة المسافر فى الحالين أقوى وبناء الضعيف على القوى جائز (قوله أتموا صلاتكم) روى أن أبا يوسف لما حج مع هرون الرشيد وصلى بالناس ركعتين بمكة قال أتموا صلاتكم فانا قوم سفر فقال له واحد منهم نحن أعلم بهذا منك فقال له أبو يوسف لو علمت ما تكلمت فى الصلاة فقال هرون لو كان مثل هذا الجواب بدلا عن الملك الذى أعطانيه الله تعالى لكنت أسر بذلك كذا فى الشرح (قوله فانا قوم سفر) يستعمل سفر مفردا وجمعا يقال رجل سفر وقوم سفر والمراد هنا الجمع ذكره العلامة نوح (قوله أقوى من الاول) أى من القعود الاول (قوله بلا قراءة) فى الاصح لانهم لاحقون حيث أدركوا أول صلاتهم مع الامام وفرض القراءة قد تأدى فيتركونها احتياطا كذا فى الهداية والكافى (قوله ولا سجود سهو) لوسهوا فيما يتمون لانهم كاللاحقين (قوله ولا يصح الاقتداء بهم) لانهم بالاقتداء التزموا الموافقة فى الركعتين فينفردون فى الباقى الا أنهم مقتدون تحريمة لا فعلا (قوله وقيل بعد التسليمة الاولى) خوف افسادهم صلاتهم بالتسليمة الثانية لانهم لا ينتظرون شيأ بخلافه بعد التسليمة الاولى (قوله فى الاصح) وقال بعض المشايخ يقرأ كالمسبوق (قوله لانه أدرك الخ) بيانه أنه لما كان لاحقا كان خلف الامام حكما فكان مقتديا به من هذا الوجه وهو منفرد حقيقة فبالنظر الى أنه مقتد تكره له القراءة تحريما وبالنظر الى أنه منفرد تستحب له القراءة اذ فرض القراءة قد تأدى فى الشفع الاول واذا دار الامر بين الحرمة والندب فالاحتياط هو الترك فكان جعله مقتديا أولى من جعله منفردا بخلاف المسبوق فانه أدرك قراءة فاذا لم يسقط فرض القراءة عنه فدارت قراءته بين أن تكون مكروهة تحريما أو ركنا تفسد الصلاة بتركه فكان الاحتياط فى حقه القراءة فصار جعله منفردا أولى من جعله مقتديا فكانت قراءته فيما يقضى فرضا (قوله يقضى بالركوع والسجود) لان الرخصة للعجز لا تبقى بدونه (قوله واذا مرض) أى الصحيح والاولى ذكره (قوله يقضى بالايماء) لئلا يلزم تكليف ما ليس فى الوسع (قوله آخر الوقت) أى بقدر ما يسع ايقاع التحريمة فيه (قوله لانه المعتبر فى السببية) أى آخر الوقت لانه أوان تقرره دينا فى ذمته